



P U T U S A N
Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARUL INDAH FAJAR.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Desember 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : , , , Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2025 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Effendy Santoso, dkk advokat, pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 15 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 15 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARUL INDAH FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SARUL INDAH FAJAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara selama dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 14277/U/JP/2010 Atas nama Anak Korban
 - 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Warna Putih.
 - 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam
 - 1 (Satu) helai Bra warna Hijau
 - 1 (satu) Helai Celana dalam warna UnguDikembalikan kepada saksi saksi SITI NUR HIKMAWATI (ibu Anak Korban)
 - 1 (satu) helai Celana pendek warna biru
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bmenyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **SARUL INDAH FAJAR** pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di di kontrakan no 3 di , , , , Kota Bekasi atau setidaknya pada Daerah Hukum pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak ANAK KORBAN (berusia 14 (empat belas) tahun tanggal lahir 15 Nopember 2010 *sebagaimana fotocopy Surat Kutipan AKTA Kelahiran No: 14277/U/JP/2010 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 30 Nopember 2010*) Yang mana terdakwa dengan anak ANAK KORBAN sudah saling mengenal, karena tinggal dalam satu kontrakan yang sama, terdakwa tinggal dikontrakan no 1 sedangkan anak ANAK KORBAN tinggal dikontrakan no 3, di , , , , kota Bekasi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 03.00 Wib di kontrakan no 3, di , , , , Bekasi, bermula dari terdakwa setelah minum alkohol, kemudian berniat melakukan perbuatan cabul terhadap anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak ANAK KORBAN melauai plafon lalu melihat anak ANAK KORBAN sedang tidur, dan anak ANAK KORBAN juga melihat ada terdakwa sedang duduk di kasur anak ANAK KORBAN, menggunakan kalung dan tidak berbusana (telanjang) sedang membuka celana dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks



celana dalam anak ANAK KORBAN, lalu anak ANAK KORBAN menepis menggunakan tangan kanan anak ANAK KORBAN, sedangkan tangan kiri anak ANAK KORBAN masih memeluk guling dan anak ANAK KORBAN spontan langsung menaikan lagi celana anak ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK KORBAN merasa terdakwa pindah posisi naik ke kasur dan berada di sebelah kanan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak ANAK KORBAN sekaligus, namun tidak sampai terbuka penuh hanya sebatas kemaluan saja, dan anak ANAK KORBAN menepis lagi tangan terdakwa, dan menaikkan kembali celana anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa meraba badan anak ANAK KORBAN dari bawah payudara hingga menyentuh atas bagian kemaluan anak ANAK KORBAN, lalu anak ANAK KORBAN menepis kembali tangan terdakwa kemudian terdakwa berusaha menyingkirkan guling yang anak ANAK KORBAN peluk tetapi anak ANAK KORBAN menahan guling tersebut dengan memeluknya menggunakan kedua tangan, selanjutnya anak ANAK KORBAN tidur dengan posisi menyamping ke kiri membelakangi terdakwa, dan disitu kepala anak ANAK KORBAN di elus elus oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya, sedangkan lengan kanan atas anak ANAK KORBAN di tempelkan di kemaluan terdakwa, kemudian karena merasa takut anak ANAK KORBAN langsung lari ke ruang tamu tempat saksi SITI NUR HIKMAWATI (ibu anak ANAK KORBAN) tidur lalu anak ANAK KORBAN menceritakan perbuatan terdakwa sedangkan terdakwa melarikan diri.

- Berdasarkan Visum Et Repertum an anak ANAK KORBAN No. 640.05/090/VI/2025/RS yang dibuat di Bekasi 03 Juni 2025 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.SURYO WIJOYO, Sp.KF.,M.H.Kes Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, dari pemeriksaan luar, tidak didapatkan luka akibat kekerasan apapun. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi pada kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya ada yang melorotin celana dan celana dalam Anak Korban, tapi oleh Anak Korban dinaikkan kembali;
- Bahwa ada yang meraba arena payudara sampai dengan bagian atas kemaluan saksi/korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak tahu siapa pelakunya dikarenakan Anak Korban sedang tidur, saat Anak Korban merasakan ada hembusan nafas di telinga Anak Korban terbangun dan melihat pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB (pagi) di kamar Anak Korban;
- Bahwa, rumah dalam keadaan dikunci dan jendela tertutup;
- Bahwa, Anak Korban dalam keadaan setengah sadar karena baru bangun dari tidur;
- Bahwa, Anak Korban melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang tidak memakai busana;
- Bahwa, selanjutnya Anak Korban membangunkan ibunya yang tidur di ruang tengah;
- Bahwa, Anak Korban bersama dengan ibunya kembali ke kamarnya namun Terdakwa sudah kabur dalam keadaan telanjang;
- Bahwa, jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa, dekat;
- Bahwa, Terdakwa tahu kamar Anak Korban karena Terdakwa sering main ke rumah orangtua Anak Korban;
- Bahwa, pada waktu itu yang tinggal di dalam rumah adalah Anak Korban, 2 orang Adik Anak Korban, Kakak Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban tidak berteriak karena kaget;
- Bahwa, Anak Korban memakai baju kaos dan celana;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui plafon dekat tembok pembatas;
- Bahwa, Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di muka sidang ditemukan di dalam kamar Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak Korban membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB di kamar Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi mendapat informasi dari Anak Korban bahwa telah dilakukan pelecehan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena Saksi melihat bayangan Terdakwa di kamar Anak Korban, dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di atas plafon;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui plafon;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa terbiasa main ke rumah Saksi untuk meminta sambal dan atau keperluan lainnya;
- Bahwa, Saksi ke rumah Terdakwa, lalu menggedor pintu rumah Terdakwa, tapi Terdakwa tidak keluar kemudian saksi menelpon keluarga Terdakwa namun tidak ada yang aktif;
- Bahwa, pada saat kejadian suami Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa, Saksi menelpon suami Saksi mengabarkan kejadian;
- Bahwa, suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, tapi orangtua Terdakwa meminta agar tidak dibawa ke Polisi;
- Bahwa, suami saksi tetap melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang dilihatnya di kamar Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB pagi di kamar Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadiannya namun Saksi mendapat telepon dari isterinya saksi bahwa anak saksi telah mengalami pelecehan;
- Bahwa, Saksi kemudian pulang dan melihat keadaan anak saksi;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari Anak Korban bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB pagi di kamar Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa, Saksi diberitahu oleh ibunya sesaat setelah kejadian;
 - Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 23.30 WIB, saksi pulang bekerja dengan diantar oleh teman saksi yang bernama Saksi V, saat Saksi sedang duduk di depan rumah orangtua saksi, terlihat Terdakwa mondar-mandir di luar rumah sekitaran rumah orangtua saksi;
 - Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi masuk ke rumah orangtua saksi;
 - Bahwa, rumah Terdakwa berjarak satu rumah dengan rumah orang tua saksi;
 - Bahwa, pada pukul 03.05 WIB Saksi dibangunkan oleh ibunya dan melihat adiknya yaitu Anak Korban sedang menangis di pojok;
 - Bahwa, ibu saksi mengatakan Anak Korban telah mengalami percobaan pemerkosaan;
 - Bahwa, Saksi dan ibu saksi ke rumah orangtua Terdakwa yang terletak di belakang rumah orangtua saksi;
 - Bahwa, Saksi dan Ibu Saksi bertemu dengan kakak Terdakwa yang meminta diselesaikan secara kekeluargaan, tapi Ibu Saksi tidak mau;
 - Bahwa, Saksi dan ibu saksi masuk ke kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi akan tetapi saksi mengetahui barang tersebut dilihat ibu saksi ada di kamar Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Saksi V, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi mengantarkan Saksi IV pulang bekerja pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di sekitaran halaman rumah orangtua Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan selanjutnya Saksi pulang karena Saksi IV sudah masuk ke dalam rumah orangtuanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditelepon oleh Saksi IV mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang mengalami percobaan perkosaan;
 - Bahwa, Saksi kemudian menelpon temannya yang bernama Saksi VI dan Saksi VII untuk menemani saksi pergi ke rumah Saksi IV;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Saksi VI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditelepon oleh Saksi V dan diajak ke rumah Saksi IV;
 - Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi V dan Saksi VII pergi ke rumah Saksi IV;
 - Bahwa, Saksi melihat ke atas plafon dan menemukan handphone yang senternya masih menyala;
 - Bahwa, diduga handphone milik Terdakwa yang tertinggal di plafon rumah orangtua Saksi IV;
 - Bahwa, Saksi tidak sempat melihat isi handphone, karena diambil oleh keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. Saksi VII, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ditelepon oleh Saksi V dan diajak ke rumah Saksi IV;
 - Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi V dan Saksi VII pergi ke rumah Saksi IV;
 - Bahwa, Saksi melihat ke atas plafon dan menemukan handphone yang senternya masih menyala;
 - Bahwa, diduga handphone milik Terdakwa yang tertinggal di plafon rumah orangtua Saksi IV;
 - Bahwa, Saksi tidak sempat melihat isi handphone, karena diambil oleh keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban beralamat di , , Kota Bekasi;
 - Bahwa, Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat meraba payudara Anak Korban sampai di atas kemaluannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban melalui plafon rumah Terdakwa kemudian turun ke rumah orangtua Anak Korban dan lalu masuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kamar Anak Korban karena sering datang ke rumah orangtua Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa hanya memakai celana dalam boxer saat turun ke kamar Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa, Terdakwa mengaku khilaf;
- Bahwa, pada saat melakukan perbuatannya alat vital Terdakwa tidak berdiri;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidur di kontrakannya;
- Bahwa, timbul ide untuk masuk ke kamar Anak Korban pada pukul 03.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mondar-mandir di dekat rumah Anak Korban karena untuk membuang botol minuman;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban adalah Terdakwa naik ke plafon dengan memanjat tembok dapur rumah Terdakwa, lalu naik ke tembok dan terus ke plafon kamar mandi rumah orangtua Korban, lalu turun masuk kamar Korban;
- Bahwa, tidak ada pintu ke kamar Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan handphone miliknya tertinggal di atas plafon;
- Bahwa, handphone dipergunakan oleh Terdakwa untuk senter karena di plafon gelap;
- Bahwa, Terdakwa tidak merekam/foto Anak Korban dengan handphonenya;
- Bahwa, handphonenya sekarang ada di tangan kakak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa celana dalam merk boxer merupakan miliknya;
- Bahwa, Terdakwa melepaskan celana dalamnya saat berada di kamar Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban dan naik ke plafon untuk kembali ke kontrakan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat memakai celananya karena Anak Korban terbangun dan pergi membangunkan ibunya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali saja melakukannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 14277/U/JP/2010 Atas nama Anak Korban;
2. 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Warna Putih;
3. 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
4. 1 (Satu) helai Bra warna Hijau;
5. 1 (satu) Helai Celana dalam warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di kontrakan no 3, di , , , Jl. Kota Bekasi, bermula dari terdakwa setelah minum alkohol, kemudian berniat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban melalui plafon lalu melihat Anak Korban sedang tidur, dan Anak Korban juga melihat ada Terdakwa sedang duduk di kasur Anak Korban dan tidak berbusana sedang membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa, lalu Anak Korban menepis menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Anak Korban masih memeluk guling dan Anak Korban spontan langsung menaikkan lagi celana Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa Terdakwa pindah posisi naik ke kasur dan berada di sebelah kanan, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sekaligus, namun tidak sampai terbuka penuh hanya sebatas kemaluan saja, dan Anak Korban menepis lagi tangan Terdakwa, dan menaikkan kembali celana Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba badan Anak Korban dari bawah payudara hingga menyentuh atas bagian kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban menepis kembali tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha menyingkirkan guling yang Anak Korban peluk tetapi Anak Korban menahan guling tersebut dengan memeluknya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa, selanjutnya Anak Korban tidur dengan posisi menyamping ke kiri membelakangi Terdakwa, dan disitu kepala Anak Korban dielus-elus oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, sedangkan lengan kanan atas Anak Korban ditempelkan di kemaluan Terdakwa, kemudian karena merasa takut Anak Korban langsung lari ke ruang tamu tempat saksi II (ibu Anak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks



Korban) tidur lalu Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa sedangkan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama : SARUL INDAH FAJAR serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri lebih dari satu elemen dan disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa atau tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB pagi di kamar Anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun dengan meraba-raba payudara Anak Korban merupakan perbuatan cabul. Terdakwa memasuki kamar Anak Korban dengan cara naik ke atas plafon dapur rumahnya kemudian Terdakwa berjalan di plafon tersebut menuju ke rumah anak korban, sesampainya di plafon rumah Anak Korban kemudian Terdakwa turun selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar Anak Korban. Bahwa setelah sampai di kamar Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat meraba-raba payudara Anak Korban. Bahwa, Anak Korban kemudian terbangun dan melihat Terdakwa duduk di pinggir kasur dalam keadaan telanjang. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan dengan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, **"Memaksa Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 14277/U/JP/2010 Atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Warna Putih;
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (Satu) helai Bra warna Hijau;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna Ungu;

Karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian namun sekiranya masih diperlukan untuk dipakai lagi ataupun tidak maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Saksi II (ibu Anak Korban)

- 1 (satu) helai Celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru

Karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARUL INDAH FAJAR tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 14277/U/JP/2010 Atas nama Anak Korban;
 - 2) 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Warna Putih;
 - 3) 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
 - 4) 1 (Satu) helai Bra warna Hijau;
 - 5) 1 (satu) Helai Celana dalam warna Ungu;
Dikembalikan kepada saksi II (Ibu Anak Korban)
 - 6) 1 (satu) helai Celana pendek warna biru;
 - 7) 1 (satu) helai Celana dalam warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H. dan Tri Riswanti, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos, M.H., serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H

Wahyu Setioadi, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Eri Ermina Ratih, S.Sos MH